

1515044-48.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... dois meses, foi novamente autuado em flagrante por tráfico de drogas; na fase policial, confessou o delito (fls. 79). E nos autos da respectiva ação penal, de número 1520431-44.2021, da 4ª Vara Criminal da capital, ele foi condenado por tráfico de drogas, tráfico este cometido justamente no Bairro de Sapobemba, tal qual nestes autos.

Desse modo, os depoimentos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1515044-48.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515044-48.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166200/2021 - 69º D.P. TEOTONIO

VILELA, 18596492 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 3293/21/362 - 69º D.P. TEOTONIO

VILELA, 2166200 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ROBERTO SOUSA TENORIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

CARLOS ROBERTO SOUSA TENORIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 33, "caput", e 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006 porque, no dia 19 de junho de 2021, às 11h30, na Rua Tatu Apra, altura do número 150, Sapopemba, nesta cidade e comarca, agindo em concurso, previamente ajustado e

em unidade de desígnios com o adolescente Gabriel Henrique da Silva Barbosa, trazia consigo e guardava, com a finalidade de posterior entrega, venda e fornecimento para consumo de terceiros, 15 porções de cocaína (pesando 5,96g), 9 porções de crack (pesando 2,18g), 25 porções de maconha (pesando 92,66g) e 7 porções de "skunk" (pesando 5,4g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 73/76).

Recebida a denúncia (fls. 77), foi o réu citado (fls. 110). Apresentou resposta à acusação (fls. 116). Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 120), procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento, a redução máxima pelo privilégio, a fixação das penas no mínimo legal, o regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 4/8), auto de exibição e apreensão (fls. 19 e 20), auto de constatação (fls. 9/12) e laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 137/140).

O réu permaneceu em silêncio na delegacia de polícia (fls. 13).

Revel, Carlos não foi interrogado sob o crivo do contraditório.

O policial militar Alex de Araújo Correa relatou que, na data do fato, em patrulhamento por local já conhecido pela intensa traficância, avistou, na via, o réu e o menor Gabriel. Quando notaram a presença policial, o menor escondeu algo junto à cintura. Por isso resolveu abordá-los. Em poder do adolescente apreendeu a maior quantidade de drogas. Com o réu havia dinheiro trocado e pouca droga. Quando entrevistados, ambos admitiram atuar juntos no tráfico. Ressaltou que o pai do adolescente envolvido compareceu ao distrito policial.

O PM José Carlos Pereira Vidal confirmou que, em patrulhamento com motocicletas por via já conhecida pela existência de ponto de venda de drogas, avistou alguns indivíduos, dentre eles o réu e o menor Gabriel, que estavam bem próximos um do outro. Ao perceber a presença policial, os agentes esboçaram correr, mas foram detidos. Em poder de Gabriel apreendeu uma pochete com drogas. Com o acusado havia apenas um papelote de cocaína e alguma quantia em dinheiro trocado em notas de baixo valor. Os agentes, entrevistados, admitiram traficar drogas juntos.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares Alex de Araújo Correa e José Carlos Pereira Vidal, em depoimentos coesos, firmes e coerentes, revelaram ter flagrado o réu e o adolescente Gabriel juntos, em local onde funcionava conhecida biqueira de drogas. Em poder do réu apreenderam algumas poucas porções de drogas e dinheiro trocado. Com o menor Gabriel estava a maior quantidade de drogas. No distrito policial, logo após o fato, os policiais autuantes puderam detalhar a apreensão. O adolescente Gabriel tinha consigo 21 porções de maconha, 6 porções de skunk e 11 porções de cocaína. Com o réu Carlos disseram ter apreendido 9 pedras de crack, 4 papelotes de maconha e R\$ 22,00.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

É bem sabido, já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre, então, como, de resto, cumpre-lhe sempre, é conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (Apelação Criminal nº 9082829-51.2001.8.26.0000, Relator Desembargador Canguçu de Almeida).

Mas não é só. Na fase policial, na presença de seu genitor, o adolescente Gabriel confessou que traficava de drogas na companhia do acusado (fls. 17).

E não é demais registrar que após ter sido solto em audiência de custódia nestes autos, Carlos Roberto, em menos de dois meses, foi novamente autuado em flagrante por tráfico de drogas; na fase policial, confessou o delito (fls. 79). E nos autos da respectiva ação penal, de número 1520431-44.2021, da 4ª Vara Criminal da capital, ele foi condenado por tráfico de drogas, tráfico este cometido justamente no Bairro de Sapobemba, tal qual nestes autos.

Desse modo, os depoimentos dos policiais autuantes, as declarações prestadas pelo adolescente, a prisão e a condenação posteriores, além da quantidade, variedade de drogas, local do fato e o dinheiro trocado bem permitem a condenação do réu pelo crime que lhe é imputado.

Está presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da 11.343/2006 (As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação), pois, o réu agia em concurso com adolescente Gabriel, conforme este admitiu na fase policial e confirmaram os policiais autuantes em juízo.

Passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Estabelece-se a pena-base no mínimo legal, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, pela causa de aumento de envolvimento de adolescente, exasperam-se as penas de 1/6, resultando 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

É caso de aplicação do redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006. O réu, ao tempo do fato, era primário e não tinha antecedente criminal. Não havia nos autos, além da própria conduta objeto desta ação penal, indicativo hábil a demonstrar que integrasse organização criminosa ou se dedicasse à prática de crimes. Destarte, considerando a quantidade de drogas apreendidas,

aplica-se a causa de redução em seu grau máximo, de 2/3, tornando definitivas as penas, na ausência de outras causas legais modificadoras, em 1 ano, 11 meses, 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1052700, fixou, em sede de repercussão geral, o Tema 972, com efeitos "erga omnes", vedando a possibilidade de imposição de regime prisional fechado com fundamento apenas na Lei dos Crimes Hediondos.

Destarte, consideradas as peculiaridades do caso, especialmente o "quantum" de pena, a primariedade, consoante, ademais, o disposto pelas Súmulas 718 do STF (A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada) e 440 do STJ (Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito), fixa-se o regime prisional aberto.

Por fim, presentes os pressupostos legais, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar CARLOS ROBERTO SOUSA TENORIO, qualificado nos autos, por infração aos artigos 33, caput, e 40, inciso VI da lei 11.343/2006 às penas de 1 ano, 11 meses, 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Defere-se o direito de interpor recurso em liberdade à mingua de fato novo a ensejar a decretação da prisão preventiva.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a autoridade policial.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/2003, decreta-se a perda em favor da União dos valores apreendidos.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 20 de setembro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA